



PUTUSAN

Nomor 3463 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BAGUS ANTASENA, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 74, RT 001, RW 002, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rusmin Widjaya dan Rekan beralamat di Jalan Siliwangi, Nomor 152, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **FERRY JOEDIANTO ROBERTUS TANDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Utara VI/2, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. **PT PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN YAP DJENET**, berkedudukan dan beralamat terakhir di Bogor, Jalan Roda, Nomor 37, Kota Bogor;
3. **Drs. THAARIQ SALIM ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Semboja, Nomor 24, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor;
4. **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT**, beralamat di Kota Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Merpati, Nomor 5, RW 10, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10720;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024



1. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 41 Bogor;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I**, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (dahulu Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10), Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta-10410;
3. **HUSNA DARWIS, S.H., Notaris/PPAT**, beralamat kantor terakhir di Jalan Jend. Sudirman Gg. Lb. Pilar, Nomor 50, RT 01, RW 03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat-16154;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Ciwaringin, Surat Ukur Nomor 31/Ciwaringin/2011, tanggal 29/09/2011, seluas 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi), atas nama Ferry J. Robertus Tandiono yang terletak di Jalan Merdeka, Nomor 74, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, namun tidak terbatas kepada pengosongan, jual beli, pembebanan hak selama pemeriksaan dalam perkara *a quo* berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024



3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Ciwaringin, Surat Ukur Nomor 31/Ciwaringin/2011, tanggal 29/09/2011, seluas 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi), atas nama Ferry J. Robertus Tandiono yang terletak di Jalan Merdeka, Nomor 74, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
 4. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Ciwaringin, Surat Ukur Nomor 31/Ciwaringin/2011, tanggal 29/09/2011, seluas 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama Ferry J. Robertus Tandiono yang terletak di Jalan Merdeka, Nomor 74, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada buku yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp8.952.718.550,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil karena peluang Penggugat untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan terhadap objek sengketa menjadi terhambat sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1979, yang diperhitungkan sebesar $Rp7.624.850 \times 1.043 \text{ m}^2 = Rp7.952.718.550,0$ (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana atas permasalahan ini Penggugat mengalami stress, dan membuang waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*;
- Sehingga total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp8.952.718.550,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Legal standing (kapasitas Hukum);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi mengenai kompetensi *absolut*;
2. Eksepsi *ne bis in idem*;
3. Eksepsi gugatan sudah daluasa;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili *absolut* (kompetensi *absolut*);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor, telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 10 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat IV;
2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.291.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 613/Pdt/2023/PT Bdg, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 613/Pdt/2023/PT Bdg, *juncto* Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
 - Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV, Turut Termohon;
 - Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 613/PDT/2023/PT BDG, tanggal 17 Oktober 2023, *juncto* Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024



3. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Dalam Provisi:
 - Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Ciwaringin, Surat Ukur Nomor 31/Ciwaringin/2011, tanggal 29/09/2011, seluas 1.043 m³ (seribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama Ferry J. Robertus Tandiono yang terletak di Jalan Merdeka, Nomor 74, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, namun tidak terbatas kepada pengosongan, jual beli, pembebanan hak selama pemeriksaan dalam perkara *a quo* berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Ciwaringin, Surat Ukur Nomor 31/Ciwaringin/2011, tanggal 29/09/2011, seluas 1.043 m³ (seribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama Ferry J. Robertus Tandiono yang terletak di Jalan Merdeka, Nomor 74, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
 4. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Ciwaringin, Surat Ukur Nomor 31/Ciwaringin/2011, tanggal 29/09/2011, seluas 1.043 m³ (seribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama Ferry J. Robertus Tandiono yang terletak di Jalan Merdeka, Nomor 74, Kelurahan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024



Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada buku yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp8.952.718.550,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil karena peluang Penggugat untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan terhadap objek sengketa menjadi terhambat sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1979, yang diperhitungkan sebesar $Rp7.624.850 \times 1.043 \text{ m}^2 = Rp8.952.718.550,00$ (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana atas permasalahan ini Penggugat mengalami stress, dan membuang waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*:
Sehingga total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp8.952.718.550,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara *a quo*;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*) yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan sehingga terhadap eksepsi kewenangan mengadili Turut Tergugat II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BAGUS ANTASENA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAGUS ANTASENA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2024